

یہ دستاویز سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقدمہ ”آئینی درخواست نمبری: ۲۰۲۲/۷“ بعنوان ”تمام سرکاری جامعات کے اساتذہ کی بی پی ایس تنظیم (اے پی یو بی ٹی اے) بذریعہ صدر بنام وفاق پاکستان بذریعہ وفاقی سیکریٹری برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت اسلام آباد اور دیگران“ کے فیصلے مورخہ ۲۰ ستمبر ۲۰۲۲ کا اردو ترجمہ ہے

اظہارِ انتباہ

عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ترجمہ ہذا کا مقصد فیصلہ کے مندرجات کو سمجھنے میں سہولت فراہم کرنا ہے لہذا اصل انگریزی متن ہی مستند تصور کیا جائے اور کسی صورت اس ترجمہ کو قانونی دستاویز یا اس کے متبادل نہ سمجھا اور پڑھا جائے۔

در عدالتِ عظمیٰ پاکستان
(حقیقی اختیارِ سماعت)

رو برو:

جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس پاکستان؛
جسٹس نعیم اختر افغان؛
جسٹس شاہد بلال حسن؛

آئینی درخواست نمبری: ۲۰۲۲/۷

تمام سرکاری جامعات کے اساتذہ کی بی پی ایس تنظیم (اے پی یو بی ٹی اے) بذریعہ صدر
درخواست گزار

بنام

وفاقِ پاکستان بذریعہ وفاقی سیکریٹری برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت اسلام آباد اور دیگران
جواب دہندگان

محترم عمر گیلانی ایڈووکیٹ، سپریم کورٹ

منجانب درخواست گزار

ملک جاوید اقبال، ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان

منجانب جواب دہندگان نمبر اتا ۲

جناب محی الدین وانی، سیکریٹری منسٹری آف فیڈرل

ایجوکیشن و پروفیشنل ٹریننگ،

جناب عبدالستار کھوکھر، سینیئر جوائنٹ سیکریٹری منسٹری آف

فیڈرل ایجوکیشن و پروفیشنل ٹریننگ،
ڈاکٹر آغا حیدر ڈپٹی ڈائریکٹر (لیگل) منسٹری آف فیڈرل
ایجوکیشن و پروفیشنل ٹریننگ

منجانب جواب دہندہ نمبر ۳

جناب ایم نذیر جواد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ،
ڈاکٹر ضیاء القیوم، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایچ ای سی

منجانب جواب دہندہ نمبر ۴

جناب خالد اسحاق، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب،
پیر سٹر ممتاز علی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب،

جناب عبدالرحمن چوہدری، سینئر لاء آفیسر (ایچ ای ڈی) لاہور

منجانب جواب دہندہ نمبر ۵

جناب شاہ فیصل الیاس، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ

منجانب جواب دہندہ نمبر ۶

جناب حسن اکبر ایڈوکیٹ جنرل سندھ

جناب سیف اللہ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ

جناب معین الدین صدیقی سکریٹری، (ایچ ای سی)

مس ناہید حیدر ڈپٹی ڈائریکٹر، لیگل ایچ ای سی

منجانب جواب دہندہ نمبر ۷:

جناب محمد ایاز سواتی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان،

جناب جہانزیب مندوخیل، ایڈیشنل سیکریٹری کالجز ہیڈ

بلوچستان۔

برائے منسٹری آف ہیلتھ:

جناب آصف سہیل، ڈائریکٹر لیگل۔

برائے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی:

جناب نجیب مندوخیل، سیکشن آفیسر

برائے منسٹری آف کشمیر آفیسر زائینڈ گلگت بلوچستان: جناب پارس مہسیر سکیشن آفیسر

فیصلہ

قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس: مقدمہ ہذا میں درخواست گزار تمام سرکاری جامعات کے اساتذہ کی ایک رجسٹر شدہ فلاحی تنظیم ہے جو سرکاری جامعات کے تقریباً پچاس ہزار اساتذہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ مذکورہ تنظیم نے درخواست ہذا اس لیے دائر کی ہے کہ ملک بھر میں سرکاری جامعات سے متعلق رائج تمام وفاقی اور صوبائی قوانین اور ضوابط پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے۔ درخواست کے مطابق ایک سو سینتالیس میں سے ساٹھ جامعات وائس چانسلروں کے بغیر کام کر رہی ہیں اور رجسٹرارز، ڈائریکٹرز جنرل، ڈین، محکموں کے چیئر پرسن، کنٹرولرز امتحانات اور ٹریڈرز ڈائریکٹرز فنانس کے مدتی عہدے بہت سی یونیورسٹیوں میں عرصہ دراز سے یا تو خالی پڑے ہیں یا وہاں قائم مقام بنیادوں پر کام چل رہا ہے۔ ایک اور شکایت جو تنظیم نے اٹھائی ہے کہ مذکورہ سرکاری جامعات کے فیصلہ ساز ادارے جو بورڈ آف ٹرسٹی، بورڈ آف گورنرز، سینڈیکیٹ، سینٹ اور اکیڈمک کونسل وغیرہ پر مشتمل ہیں ان کے اجلاس باقاعدگی کے ساتھ نہیں ہوتے اور متعلقہ قوانین میں کم سے کم مشروط اجلاس بھی منعقد نہیں کروائے جاتے۔ نتیجتاً ان سرکاری جامعات کے تمام معاملات اور فیصلہ جات، ملازمین ہی نمٹاتے ہیں جنہوں نے ان سرکاری جامعات کا مکمل نظم و نسق سنبھال رکھا ہے۔ لہذا تنظیم کے مطابق ان جامعات کی کوئی سرپرستی اور احتساب نہیں ہو رہا جو کہ رائج قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اساتذہ کی تنظیم کو ان جامعات کی ناقص کارکردگی پر تحفظات ہیں جس کی وجہ سے ان اداروں کے طالب علم بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاسکتے۔ تنظیم کے فاضل وکیل جناب عمر گیلانی نے بیان کیا کہ جامعات میں تعلیمی آزادی اور تحقیقی استعداد ہونی چاہیے اور ان کو ایسے ماحول میں کام کرنا چاہیے جہاں تعلیم فروغ پاسکے۔ تاہم یہ سب امور سنگین انداز میں نظر انداز ہوتے ہیں جب رائج قوانین کے خلاف مدتی عہدوں پر وقتی تقرریاں کی جاتی ہیں اور جامعات کی گورنگ باڈیز کے لازمی اجلاس منعقد نہیں کروائے جاتے نتیجتاً جامعات کے معاملات میں بیرونی مداخلت نقصان دہ حد تک

بڑھ جاتی ہے۔ مقدمہ ہذا میں عوامی مفاد کے دیگر بہت سے معاملات بھی اٹھائے گئے۔

۲۔ درخواست گزار تنظیم کی جانب سے اٹھائے گئے معاملات آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل ۱۸۴ کی ذیلی شق (۳) کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جس کے تحت زیر سماعت درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت کے روبرو اٹھائے جانے والے معاملات عوامی اہمیت کے حامل ہیں جو ان تمام افراد کے مفادات کو متاثر کر رہے ہیں جو ان جامعات میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ عوام کی جانب سے ادا کیا گیا ٹیکس ان سرکاری جامعات کے امور کی سرانجام دہی پر خرچ ہوتا ہے لہذا عوام امید کرتی ہے کہ یہ جامعات تندہی سے رائج قوانین کے مطابق افعال سرانجام دیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ضیاع نہ ہو۔ آئین کے آرٹیکل ۱۸۴ کی ذیلی شق (۳) کی ایک اور پیشگی شرط یہ ہے کہ درخواست میں لازمی طور پر کسی بنیادی حق کے نفاذ کا تقاضا کیا گیا ہو جو شرط یہ درخواست پورا کرتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل ۲۵ قرار دیتا ہے کہ تمام شہری مساوی سلوک اور قانون کے مساوی تحفظ کے حقدار ہیں، لیکن اگر ملک کی سرکاری جامعات کو چلانے والے قوانین پر عملدرآمد نہیں ہوتا تو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل ۲۵۔ اے تقاضا کرتا ہے کہ سولہ برس کی عمر تک کے تمام بچوں کو تعلیم لازمی دی جائے گی جو آئین کی رو سے تعلیم کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے۔ عدالت ہذا نے مقدمہ ”عامر رضا اشفاق بنام منہاج احمد خان“ (۲۰۱۲ ایل سی ایم آر ۶) میں قرار دیا ہے کہ کسی جامعہ میں وائس چانسلر کے عہدے کو کسی بھی صورت خالی نہیں چھوڑا جانا چاہیے اور اگر اس عہدے پر تقرری میں تاخیر ہوگی تو یہ جامعہ کی کارکردگی پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی جو آئین کے آرٹیکل ۹ یعنی ”حق زندگی“ کو متاثر کرتی ہے کیونکہ زندگی کے حق کے معنی میں زندگی سے جڑے تمام فوائد بشمول قانون کے تحت تعلیم کا حق بھی شامل ہے۔ آئین کا آرٹیکل ۴ قرار دیتا ہے کہ ہر شہری قانون کے مطابق سلوک کا ناقابل تسیخ حق رکھتا ہے لیکن یہ سرکاری جامعات جو ٹیکس گزاران کے پیسے پر چلتی ہیں اگر اپنے متعلقہ قوانین کے تحت کام نہیں کریں گی تو شہریوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوگا۔

۳۔ آئین میں درج پالیسی کے اصول از خود قابل عملدرآمد نہیں ہیں، تاہم اس سے یہ بے وقعت نہیں ہوتے، مذکورہ اصول ظاہر کرتے ہیں کہ قوم کی منشاء کیا ہے۔ ان کی تعمیل ان وسائل پر منحصر ہے جو اس مقصد کے لیے موجود ہیں (آرٹیکل ۳۰ ذیلی شق ۱)۔ اسی طرح آرٹیکل ۳۷ کی ذیلی شقات (سی) اور (ایف) تیکنیکی، زراعتی پیشہ ورانہ، اعلیٰ تعلیم اور صنعتی تربیت سے متعلق رہنما اصول فراہم کرتے ہیں جو کہ ذیل میں درج ہیں:

۳۷۔ ریاست:

(سی) فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لئے مساوی طور پر قابل دسترس بنائے گی؛
(ایف) مختلف علاقوں کے افراد کو، تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں ملازمت پاکستان میں خدمت بھی شامل ہے پورا پورا حصہ لے سکیں۔“

۴۔ جواب دہندہ گان کونوٹس جاری کئے گئے اور ہدایت دی گئی کہ وہ سرکاری جامعات سے متعلقہ اہم جوابات بمطابق اپنے زیر انتظام جامعات داخل کریں۔ اور یہ بھی ہدایت کی گئی کہ ان جامعات کی نشاندہی کریں جن میں وائس چانسلروں اور متذکرہ بالامدی عہدوں کی آسامیاں خالی پڑی تھیں یا اُن پر قائم مقام بنیادوں پر تقرریاں کی گئی تھیں اور اگر کی گئی تھیں تو کب سے لوگ اُن عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ اُن کو یہ بھی آگاہ کرنا تھا کہ آیا مجوزہ قانونی اجلاس جن کو مخصوص مدت کے دوران منعقد کروانا لازمی ہوتا ہے مذکورہ جامعات وہ اجلاس کروا رہی تھیں؟

۵۔ دوران سماعت یہ حقیقت سامنے آئی کہ وفاق اور صوبوں میں ان قوانین پر بالکل عملدرآمد نہیں

ہورہا، لہذا ۱۵ مئی ۲۰۲۲ کو حکم دیا گیا کہ وائس چانسلرز، پرووائس چانسلرز، ریکٹرز، صدور، نائب صدر، رجسٹرارز، شعبہ جات اور محکموں کے سربراہان، کنٹرولرز امتحانات، ڈائریکٹرز فنانس جن عہدوں کا مذکورہ قوانین میں تذکرہ کیا گیا ہے جہاں کہیں بھی خالی ہیں ان عہدوں پر جلد از جلد جہاں تک ممکن ہو قانون کے مطابق تقرری کی جائے۔

۶۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ۔ای۔سی) نے ایک مختصر بیان بذریعہ دیوانی متفرق درخواست نمبری ۹۹۶۰ در سال ۲۰۲۲ عدالت کے سامنے چونکا دینے والے حقائق رکھے۔ وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت، حکومت پاکستان (وفاقی وزارت تعلیم) کی جانب سے دائر کردہ جامع بیان (دیوانی متفرق درخواست نمبری ۹۹۳۰ در سال ۲۰۲۲) میں ان بارہ جامعات کے متعلق معلومات دی گئی جن کا انتظام وزارت کے سپرد تھا۔

۷۔ یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ جس دوران سرکاری جامعات میں ان مدتی اور تدریسی عہدوں کو خالی رکھا گیا اس دوران بہت سی مذکورہ جامعات میں غیر تدریسی عملے کو بہتات میں بھرتی کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مقرر کردہ شرح کے مطابق جامعات میں رکھے جانے والے تدریسی عہدیداران کے بالمقابل غیر تدریسی عملے کی تعداد تدریسی عہدیداران کی تعداد سے ڈیڑھ گنا سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر تدریسی عہدیداران کی تعداد ایک سو ہو تو غیر تدریسی عملے کی تعداد ڈیڑھ سو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بد قسمتی سے تقریباً تمام سرکاری جامعات نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ تناسب کی پاسداری نہیں کی۔ غیر تدریسی عملے کی تعداد میں مسلسل اضافہ کسی وجہ کے بغیر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ تناسب کی عدم پاسداری نے ان سرکاری جامعات کی مالی پائیداری پر منفی اثر ڈالا ہے جس کی وجہ سے کچھ جامعات کو مالی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

۸۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وفاقی وزارتِ تعلیم کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے نتیجے میں کچھ وفاقی سرکاری جامعات کی جانب سے صریح خلاف ورزی عدالت کے علم میں لائی گئیں۔ ان میں سے بارہ وفاقی جامعات کے متعلق نمایاں معلومات ذیل میں درج ہیں:

۹۔ ’نیشنل فرٹیلائزر انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان‘۔ یہ جامعہ، قانون برائے قیام نیشنل فرٹیلائزر انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مجریہ ۲۰۲۱ کے تحت قائم کی گئی۔ اختر علی ملک صاحب اس کے وائس چانسلر مقرر کیے گئے تھے تاہم جب اُن کے عہدے کی چار سالہ مدت اختتام کو پہنچی تو جامعہ کے سینٹ نے ان کی مدت ملازمت میں دو سال تک توسیع کر دی۔ لیکن وہ ابھی تک چھ برس گزرنے کے باوجود وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہیں۔ اختر علی ملک نے اپنا مدعا دیوانی متفرق درخواست نمبر ۹۹۰۰ در سال ۲۰۲۲ کے تحت داخل کردہ دستاویزات میں پیش کیا تاہم یہ دستاویزات اُن کے وائس چانسلر کے عہدے پر ۲۰۱۸ کے بعد سے موجود رہنے کی حمایت نہیں کرتے بلکہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر وائس چانسلر کے عہدہ پر مسلسل فائز ہیں۔ عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کا انداز مبہم اور متضاد تھا اور انھوں نے کچھ ایسے حیران کن بیانات دیئے جنہوں نے عدالت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آیا وہ ایک ایسے قابل اُستاد ہیں جو وائس چانسلر کے عہدے پر بھرتی ہونے کے معیار پر پورا اُترتے ہیں جو قانون برائے قیام نیشنل فرٹیلائزر انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مجریہ ۲۰۲۱ کی دفعہ (۱۱) کی ذیلی شق (۱) میں درج ہے۔

۱۰۔ اختر علی ملک نے عدالت کو مطلع کیا کہ اُن کی تنخواہ تقریباً چھ لاکھ روپے تک ہے لیکن انھوں نے مزید بتایا کہ وہ وائس چانسلر کے لیے مختص سرکاری رہائش گاہ میں رہائش پذیر نہیں ہیں جس کو انھوں نے ”وی وی آئی پی ریسٹ ہاؤس“ قرار دیا ہے۔ تاہم انھوں نے جامعہ کی جائیداد کے ساتھ اپنے

گمراہ کن برتاؤ کی وضاحت نہیں کی۔ لہذا عدالت صرف یہ تصور کر سکتی ہے کہ انھوں نے ایسا اپنے ذاتی تعلقات کو تقویت دینے کی غرض سے کیا ہے۔ جامعہ کو سرمایہ اس کے طالب علموں کی فیسوں یا سرکاری خزانے کے فنڈ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی جائیداد کو جامعہ کے مقصد کے علاوہ کسی دیگر مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا جاسکتا۔ عدالت ”وی آئی پی“ یا ”وی وی آئی پی“ جیسے مخففات اور کسی فرد کو بہت خاص یا بہت ہی خاص قرار دینے کو رد کرتی ہے۔ توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ علم کی درسگاہوں میں اس فرسودہ سوچ اور ذہنی غلامی کے طوق کا وجود نہ ہو جبکہ اختر علی ملک صاحب نے ان القابات کو تکریم کے تمنغے کی طرح اپنے سینے پر سجا رکھا ہے۔ مزید برآں، اسلامی معاشرے کی بنیاد مساوات کے اصولوں پر قائم ہے جس کے لیے ”وی آئی پی“ یا ”وی وی آئی پی“ کلچر ایک لعنت ہے۔

۱۱۔ وفاقی وزارت تعلیم اور ایچ ای سی دونوں نے اعتراف کیا کہ اختر علی ملک صاحب وائس چانسلر کے عہدے پر غیر قانونی طور پر تعینات ہیں لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ دونوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی کہ وہ ان کی تنخواہ بھی نہیں روک سکتے جو وہ سال ۲۰۱۸ سے غیر قانونی طور پر وصول کر رہے ہیں۔ یہ امر موجودہ حالات کی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ اختر علی ملک کو سال ۲۰۱۸ کے بعد سے وائس چانسلر کا عہدہ رکھنے کا کوئی اختیار نہ تھا لہذا ”نیشنل فریڈلارز انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی“ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اُن کو تمام ادائیگیاں روک دیں اور سال ۲۰۱۸ میں اپنے عہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد سے انھوں نے وہ جو ادائیگیاں وصول کئے ہیں انکی واپسی کو یقینی بنائے۔ چونکہ جامعہ اس وقت وائس چانسلر کے بغیر ہے، لہذا وفاقی وزارت تعلیم اور ایچ ای سی کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد رائج قوانین و ضوابط کے مطابق وائس چانسلر کی تعیناتی کو یقینی بنائیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جاسکے کہ جامعہ کے معمولات متاثر نہ ہوں۔ جب تک وائس چانسلر کا تقرر نہ ہو جائے وفاقی وزارت تعلیم اور ایچ ای سی ایک مناسب شخص کو وائس چانسلر کی ذمہ داریاں

نبھانے کے لیے مقرر کریں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ زیر نظر درخواست کی دائری کے بعد اختر علی ملک کی جانب سے دیئے گئے فیصلے، اقدامات اور تقرریوں کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوگی اور اس کے پہلے دیئے گئے فیصلے بھی جامعہ کی، سینٹ یا سینڈیکیٹ کی نظر ثانی کے تابع ہوں گے۔

۱۲۔ ”وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی“۔ یہ جامعہ ”وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسلام آباد آرڈینینس مجریہ ۲۰۰۲“ کے تحت قائم کی گئی۔ جامعہ ہذا نے دیوانی متفرق درخواست نمبر ۹۹۳۱ در سال ۲۰۰۲ کے ذریعے اپنا مختصر جواب داخل کیا جس میں بیان کیا گیا کہ جامعہ کے وائس چانسلر کو مارچ ۲۰۲۲ میں تعینات کیا گیا۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ سال ۲۰۱۹ میں مختلف مدتی عہدوں کی خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اُن آسامیوں کے لیے کچھ درخواستیں موصول ہوئی تھیں لیکن ان آسامیوں پر چناؤ نہیں ہو سکا کیونکہ تقرری کا عمل نامکمل رہ گیا تھا۔ انھوں نے بیان کیا کہ اس ضمن میں جامعہ محکمے کا شکار ہے کہ آیا وہ اُن آسامیوں پر دوبارہ اشتہار دے یا ان درخواستوں کو زیر غور لے آئے جو گزشتہ اشتہار کے جواب میں موصول ہوئیں۔ سیکرٹری، وفاقی وزیر تعلیم، ایچ ای سی کے نمائندے اور ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل (اے اے جی) نے تجویز دی کہ جن افراد نے گزشتہ اشتہار کے جواب میں درخواستیں دی تھیں اگر وہ اب بھی اہل ہیں تو اُن کو بھی نئے اشتہار کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کے ہمراہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ اُن کا مشورہ معقول ہے لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اُن عہدوں پر تقرریوں کے لیے دوبارہ اشتہار دیا جائے اور اُن امیدواروں کے ہمراہ جنہوں نے گزشتہ اشتہار کے جواب میں درخواستیں دی تھیں اُن درخواستوں کے اہل امیدواران کو زیر غور لایا جائے اور اُن عہدوں پر جن پر تقرریوں میں پہلے ہی انتہائی تاخیر ہو چکی ہے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔

۱۳۔ ”نیشنل کالج آف آرٹس“۔ جامعہ ہذا ”قانون برائے قیام نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ

مجریہ ۲۰۱۲ کے تحت قائم کی گئی۔ وہ مدتی عہدے جو کافی عرصے سے خالی پڑے تھے اُن کے بابت بھرتی کے لیے اشتہار ۲۵ اگست ۲۰۲۲ کو عدالت ہذا کی جانب سے نوٹس لیے جانے کے بعد شائع کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ تقرریوں کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا اس یقین دہانی کے نتیجے میں عدالت ہذا کی جانب سے کوئی مزید حکم درکار نہیں ہے۔

۱۴۔ ”نیشنل سکڑ یونیورسٹی“۔ مذکورہ جامعہ ”قانون برائے نیشنل سکڑ یونیورسٹی مجریہ ۲۰۱۸“ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ سیکرٹری وفاقی وزارت تعلیم اور فاضل اے۔ اے۔ جی نے مطلع کیا کہ وائس چانسلر اور دیگر خالی آسامیوں کے لیے اشتہار دے دیا گیا ہے اور تقرریوں کا عمل جاری ہے اور انھیں اُمید ہے کہ مذکورہ عمل جلد مکمل ہو جائے گا اور مطلوبہ تقرریاں بھی ہو جائیں گی۔ اس یقین دہانی کے نتیجے میں عدالت ہذا کی جانب سے مزید حکم درکار نہیں ہے۔

۱۵۔ ”علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی“۔ جامعہ ہذا ”قانون برائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مجریہ ۱۹۴۷“ کے تحت چلائی جاتی ہے، عدالت کو مطلع کیا گیا کہ عربی اور اسلامیات کے ڈین فیکلٹی کی آسامیاں ۲۰ مئی ۲۰۲۲ کو خالی ہوئی تھیں لیکن ان عہدوں اور دیگر مدتی عہدوں پر تقرریاں مکمل ہو چکی ہیں۔

۱۶۔ ”قائد اعظم یونیورسٹی“۔ اس جامعہ کو ”قانون برائے قائد اعظم یونیورسٹی مجریہ ۱۹۷۳“ کے تحت قائم کیا گیا۔ وفاقی وزارت تعلیم نے بیان کیا کہ ۲۶ اگست ۲۰۲۲ کو جامعہ کے رجسٹرار کا تقرر مستقل بنیادوں پر کیا گیا ہے اور ”ٹریژرر“ کا عہدہ ۶ ستمبر ۲۰۱۷ سے خالی پڑا ہے جس سے متعلق سمری وزیر اعظم کو ۳۰ اگست ۲۰۲۲ کو بھجوا دی گئی ہے جس کی منظوری کا انتظار ہے۔ عدالت اُمید کرتی ہے کہ اس ضمن میں ضروری اقدامات اگر ابھی تک نہیں اٹھائے گئے تو جلد اٹھائے جائیں گے۔

کنٹرولر امتحانات کے خالی عہدے کے متعلق عدالت کو بتایا گیا کہ عہدے پر وقتی طور پر تقرر کیا گیا ہے تاہم عہدے پر تقرری کے لیے آسامیوں کا اشتہار دے دیا گیا ہے جس کے تحت جلد ہی تقرری کر لی جائے گی۔

۱۷۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جامعہ کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کا تناسب ۳:۲، ۱:۴ تھا جو ایچ ای سی کی جانب سے وضع کردہ تناسب سے زائد تھا، اس ضمن میں تناسب سے زائد بھرتیوں کی وضاحت یہ دی گئی کہ جامعہ کا کیمپس وسیع ہے جس کی چار دیواری نہیں ہے جو کہ زیادہ تعداد میں سیکورٹی عملے کے تقرری کی وجہ بنی۔ وائس چانسلر نے یہ بیان کیا کہ جامعہ کے سینڈ کیٹ نے ایک اجلاس میں یہ معاملہ اٹھایا تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بطور ممبر شامل تھے۔ جس کے نتیجے میں بلا آخر جامعہ کی اراضی کی حد بندی کی گئی اور اس پر قائم تجاوزات کا سد باب ممکن ہوا۔ مزید یہ کہ وہاں جلد ہی چار دیواری تعمیر کر دی جائے گی۔

۱۸۔ جامعہ کے وائس چانسلر نے عدالت کو مطلع کیا کہ جامعہ کے سینڈ کیٹ کے فیصلے کے مطابق طلبہ تنظیموں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے قواعد وضع کر لیے گئے ہیں جن پر جنرل ضیا الحق کے غیر جمہوری دور میں پابندی عائد کر دی گئی تھی اور جاری سمسٹر میں ہی ان تنظیموں کے انتخابات منعقد کروائے جائیں گے۔ جامعات کو طلباء میں سے نمائندے منتخب کرنے چاہیں جو رسمی طور پر جامعات کی انتظامیہ سے رجوع کر سکیں تاکہ مسائل اور تنازعات کا تصفیہ ہو جائے اس کے کہ غیر ضروری احتجاج اور ہڑتالوں سے معاملے حل کروائے جائیں۔ لہذا دیگر سرکاری جامعات کو بھی قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے قائم کردہ مثال کی تقلید کرنی چاہیے اور طلبہ تنظیموں کی تنظیم نو کرنی چاہیے۔ لیکن یہ امر یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ تنظیمیں اصول شمولیت کی ترویج کرتی ہوں اور طبقاتی یا فرقہ وارانہ تقسیم پیدا نہ کرتی ہوں۔

۱۹۔ ”پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن، لاہور۔“ جامعہ ہذا قانون برائے ”پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن مجریہ ۲۰۱۱“ کے تحت قائم کی گئی۔ عدالت کو مطلع کیا گیا کہ یہ جامعہ ان چند جامعات میں سے ہے جنہوں نے مدتی عہدوں پر تقرریوں اور قانون کے مطابق وقت پر اپنے قانونی اداروں کے اجلاس منعقد کروانے میں متعلقہ قانون کی مکمل پاسداری کی ہے۔

۲۰۔ ”نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، فیصل آباد۔“ اس جامعہ کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا کہ اس نے مدتی تقرریوں کے معاملے میں متعلقہ ”قانون نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آرڈیننس ۲۰۰۲“ کی مکمل تعمیل کی ہے۔ یہ جامعہ باقاعدگی سے سینٹ، سینڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کے اجلاس منعقد کروا رہی ہے۔ مزید برآں جامعہ ہذا میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کا تناسب ۵:۱ ہے جو ایچ ای سی کے تجویز کردہ تناسب کے مطابق ہے۔ تاہم، وفاقی وزارتِ تعلیم نے عدالت کو مطلع کیا کہ اس جامعہ میں بھی وائس چانسلر کا عہدہ حال ہی میں خالی ہوا ہے جس کے متعلق اشتہار دے دیا گیا ہے اور جلد ہی کسی قابل اور اہل شخص کو منتخب کر لیا جائے گا۔

۲۱۔ ”بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی“۔ مذکورہ یونیورسٹی ”بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آرڈیننس ۱۹۸۵“ کے تحت کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزارتِ تعلیم اور ایچ ای سی کی جانب سے داخل مختصر جوابات کو فاضل ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل کی تائید بھی حاصل ہے جو کہ جامعہ کی مایوس کن تصویر کشی کرتے ہیں اور مسلسل اور بار بار آرڈیننس کی خلاف ورزی ظاہر کرتے ہیں۔ جامعہ ہذا کے طلبہ کی تعداد باقی تمام وفاقی سرکاری جامعات کے طلبہ سے زیادہ ہے اور یہ سرکاری خزانے سے سب سے زیادہ سرمایہ وصول کرتی ہے۔ موجودہ مالی سال میں وفاقی حکومت نے تقریباً دو ارب روپے (۷۹،۰۰۰)، (۲۰۲۲) جامعہ کو ادا کیئے اور جامعہ نے وفاقی حکومت سے **مذید** دو ارب چالیس کروڑ

روپے (۲،۳۹۷،۰۰۰) کا تقاضہ کیا ہے۔ جامعہ کو سعودی عرب اور کویت سے بھی امداد موصول ہوتی ہے۔ جامعہ کی ریکٹر محترمہ ثمنہ ملک نے ایک مختصر جواب دیوانی متفرق درخواست نمبر ۹۹۰۱ در سال ۲۰۲۳ داخل کیا جس پر جامعہ کے قانونی معاون ریحان الدین خان گولڑہ کے دستخط بھی ہیں جس میں حیران کن طور پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جامعہ ایک غیر سرکاری جامعہ ہے۔ یہ امر آرڈیننس کی نفی کرتا ہے اور اس حقیقت کے بھی خلاف ہے کہ جامعہ قومی خزانے سے ملک کی کسی بھی دوسری جامعہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ رقم وصول کرتی ہے لہذا ریکٹر اور قانونی مشیر کی جانب سے دیا گیا بیان کہ جامعہ سرکاری جامعہ نہیں ہے اُن کی سمجھ بوجھ، اہلیت اور قابلیت پر سنجیدہ شکوک پیدا کرتا ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ آیا وہ کسی طور بھی ان عہدوں پر برقرار رہنے کے قابل بھی ہیں؟

۲۲۔ ریکٹر اور لیگل ایڈوائزر کی جانب سے دائر کردہ دیوانی متفرق درخواست نمبر ۹۹۰۱ در سال ۲۰۲۳ کے مندرجات جامعہ کے مفاد کا دفاع نہیں کرتے اور نہ ہی ضروری مطلوبہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بجائے اس کے یہ ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے عدالت کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش ہے۔ وفاقی حکومت اور ایچ ای سی دونوں نے یونیورسٹی کے نظم و نسق چلائے جانے کی بابت سنگین خدشات کا اظہار کیا اور ایچ ای سی نے بھی شکایت کی کہ ریکٹر نے اسی شہر میں موجود ہونے کے باوجود بھی چیئرمین ایچ ای سی کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔

۲۳۔ ”بورڈ آف ٹرسٹیز“ جو کہ جامعہ کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے اُس کا آخری اجلاس ۱۱ دسمبر ۲۰۲۳ میں جامعہ کے چانسلر یعنی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، مذکورہ اجلاس کی کارروائی ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ ریکٹر اور قانونی مشیر نے جرات مندانہ انداز میں عدالت کو بتایا کہ کارروائی کی تفصیل اس لیے جاری نہیں کی گئی کیونکہ وہ منظور نہیں ہوئی حالانکہ اس کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ۱۱ دسمبر ۲۰۲۳ کے اجلاس کی کارروائی کی تفصیل آج تک جاری

نہ کر کے اور مذکورہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے ریکٹر اور قانونی مشیر نے جامعہ سے غداری کی ہے۔ قانونی مشیر کی آرڈیننس کی بابت کم علمی اور عدالت میں اس کے برتاؤ کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا کام آرڈیننس پر عملدرآمد یقینی بنانا تھا نہ کے قانون کی خلاف ورزی پر سہولت کاری فراہم کرنا۔ لہذا جامعہ کو اُن کے ہاتھوں مذید نقصان سے بچانے کے لئے اُن کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے اور اُن کی جگہ ایک تعلیم یافتہ اور قابل شخص کو جو قوانین سے اچھی طرح واقف ہو کو بطور قانونی مشیر مقرر کیا جائے۔

۲۴۔ سماعت کے دوران یہ امر سامنے آیا کہ جب جامعہ کے سابق صدر ۱۶ جولائی ۲۰۲۲ کو ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ محمد سرور کو درج ذیل دفتری حکم مورخہ ۱۵ جولائی ۲۰۲۲ کے تحت جامعہ کا صدر مقرر کیا گیا:

”دفتری حکم“

۱۶ جولائی ۲۰۲۲ کو ڈاکٹر حاتھل بن حمود الاوطیعی کے بطور صدر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد میں چار برس مکمل ہونے پر ڈاکٹر محمد سرور، نائب صدر (ایڈمنسٹریشن اور فنانس) منجانب ریکٹر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد زیر دفعہ ۱۳ ذیلی شق ۲ بین الاقوامی یونیورسٹی آرڈیننس ۱۹۸۵ بطور صدر ۱۷ جولائی ۲۰۲۲ سے تا حکم ثانی تعینات کیا جاتا ہے۔“

جامعہ کے ڈائریکٹر (ایچ آر) نے عدالت کو مطلع کیا کہ متذکرہ دفتری حکم خود محمد سرور صاحب کی ہدایات پر جاری کیا گیا تھا۔ ایچ ای سی کے نمائندے اور فاضل اے اے جی نے آرڈیننس کی دفعہ ۱۳ ذیلی شق (۲) کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان شقات کے تحت ریکٹر کو صدر کی تقرری کرنے کا اختیار نہیں۔ مذکورہ شق اسی صورت میں قابل عمل ہوگی جب صدر وقتی طور پر اپنے افعال کی سرانجام دہی سے قاصر ہو۔ اس صورت میں نہیں جب صدر کا عہدہ خالی ہو جیسا کہ موجودہ مقدمہ میں

ہوا ہے۔ جامعہ کے ملازمین کی پہلی اور اہم ذمہ داری قانون کی پاسداری ہوتی ہے اور وہ ایسے احکامات پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے جو واضح طور پر غیر قانونی ہوں (سید محمود اختر نقوی اور دیگران بنام فیڈریشن آف پاکستان اور دیگران پی ایل ڈی ۲۰۱۳ سپریم کورٹ ۱۹۵)۔ عدالت کو مطلع کیا گیا کہ محمد سرور کی پہلے بطور نائب صدر (ایڈمنسٹریشن اور فنانس) تقرری آرڈینینس کے برخلاف تھی کیونکہ نائب صدر کا تقرر جیسا کہ آرڈینینس کی دفعہ ۱۴ میں درج ہے صدر کی سفارش پر بورڈ آف گورنرز نے کرنا ہوتا ہے تاہم بورڈ آف گورنرز نے اُس کا تقرر نہیں کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ محمد سرور کی یونیورسٹی میں ابتدائی ”تقرری معاہدہ“ پر ۳۱ اگست ۲۰۲۲ کو بطور پروفیسر بھی مجوزہ مسابقتی طریقہ کار پر عمل کئے بغیر ہوئی تھی اور کچھ دن بعد ہی ۹ ستمبر ۲۰۲۲ کو ریکٹر نے اُن کو ڈین فیکلٹی ایجوکیشن مقرر کر دیا تھا اور ان کے معاہدے کی مدت میں دو برس کا اضافہ ۲۲ ستمبر ۲۰۲۳ کو کر دیا گیا۔ مذکورہ تقرری بھی بغیر کسی تجویز کردہ مسابقتی طریقہ کار کے تحت تھی اور یہ جانتے ہوئے کی گئی تھی کہ محمد سرور ۳ مارچ ۲۰۲۵ کو عہدے سے سبکدوشی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی معاہداتی ملازمت ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے تجاوز کر جائے گی۔

۲۵۔ عدالت نے آرڈینینس کی دفعات کا بغور جائزہ لیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد سرور کی بطور پروفیسر، ڈین اور نائب صدر تقرریاں برخلاف قانون ہوئی تھی۔ ریکٹر کی جانب سے ان کی بطور صدر تقرری بھی برخلاف قانون تھی۔ لہذا یہ قرار دیا جاتا ہے کہ محمد سرور کی بطور جامعہ کے صدر ریکٹر کی جانب سے تقرری اور متذکرہ بالاتقرری سے متعلقہ دفتری حکم نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چونکہ صدر کا عہدہ خالی ہے لہذا اس عہدے پر تقرری آرڈینینس کی دفعہ ۱۳ کی ذیلی شق ۱ کے مطابق ایچ ای سی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی گورنگ باڈی کی مدد سے قواعد وضع کرنے کے بعد قانونی اور شفاف طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹی کے مورخہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ کو منعقد ہونے والے چودھویں اجلاس میں طے پایا تھا۔ جب تک صدر کا تقرر نہیں ہوتا

یونیورسٹی کے سب سے سینئر نائب صدر کو صدر کا چارج دیا جانا چاہیے۔

۲۶۔ باوجود اس کے کہ ریکٹر کو عدالت نے طلب کیا وہ حاضر نہ ہوئیں اور دعویٰ کیا کہ اُس کی طبیعت ناساز ہے۔ قانونی مشیر نے بھی ناقابلِ برداشت سوالات اٹھائے اور عدالت پر کیچڑ اُچھالنے کی کوشش کی۔ چونکہ نہ تو ریکٹر نے اور نہ ہی قانونی مشیر نے مجوزہ معلومات فراہم کیں اور ایچ ای سی اور وفاقی حکومت نے ان کے خلاف سنگین الزامات عائد کیئے تھے۔ اس لئے عدالت چاہتی تھی کہ ریکٹر اور محمد سرور کو ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ جواب دیں۔ لہذا عدالت نے معاملے کو زیرِ غور رکھا اور جب ریکٹر عدالت میں پیش ہوئیں تو ان کو سنا گیا۔ لیکن جب وہ حاضر ہوئیں تو جو انھوں نے کہا وہ محض یہ تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ سنجیدہ الزامات کے جوابات میں ناکامی، بھوس حقائق کو آشکار نہ کرنا، آرڈیننس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سرانجام نہ دینا اور بیمار ہونا اُن کو بطور ریکٹر اس عہدے کے لئے غیر موزوں ثابت کرتے ہیں۔ قانونی مشیر کے پاس بھی عدالت پر کیچڑ اُچھالنے کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ انھوں نے ایک یوٹیوبر کو بورڈ آف ٹرسٹیز کی ۱۱ دسمبر ۲۰۲۳ کو منعقدہ اجلاس کی کارروائی سے متعلقہ مخصوص ریکارڈنگ بلا اجازت فراہم کی ہے۔

۲۷۔ عدالت کو مطلع کیا گیا کہ جامعہ کے غیر تدریسی عملے کی تعداد تدریسی عملے سے تقریباً ساڑھے تین گنا زیادہ ہے۔ اصل تناسب ۱:۳،۶۱ ہے، جو ایچ ای سی کی جانب سے تجویز کردہ تعداد سے خاصی زیادہ ہے۔ جامعہ کے وفاقی حکومت کی جانب سے مہیا کردہ مالی امداد پر خاطر خواہ انحصار اور بلا جواز طور پر غیر تدریسی عملے کی بہتات، جامعہ کو مالی طور پر برباد کر رہی ہے۔ اس لیے غیر تدریسی عملے کی مزید بھرتیوں کو لازماً روکا جانا چاہیے۔ لیکن جہاں از حد ناگزیر ہو اور اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو صرف جامعہ کے بورڈ آف گورنرز کی مخصوص منظوری کے بعد ہی بھرتی کی جائے۔

۲۸۔ بظاہر جامعہ کے تنخوادار عملے نے جامعہ کے انتظامات پر مکمل قابو پالیا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول اور فائدے کی غرض سے سرکاری پیسے سے فضول خرچی کر کے چلا رہے ہیں۔ لہذا یہ درست ہوگا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ جامعہ کا مخصوص آڈٹ (حسابات کی جانچ پڑتال) کریں اور جامعہ کے فنڈز کے مناسب استعمال کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے متعلق رائے دیں۔ اس ضمن میں آڈیٹر جنرل کی جانب سے دی جانے والی رپورٹ جامعہ کے بورڈ آف گورنرز، وفاقی وزارتِ تعلیم، اور ایچ ای سی کو پیش کی جائے۔

۲۹۔ عدالت کو مطلع کیا گیا کہ ماضی میں جامعہ ہذا پینسٹھ فیصد غیر ملکی طلبہ کے ساتھ صحیح معنوں میں بین الاقوامی جامعہ تھی لیکن غیر ملکی طلبا کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی اور اب صرف آٹھ فیصد غیر ملکی طلبہ (زیادہ تر افغان) جامعہ میں زیرِ تعلیم ہیں۔ جامعہ ہذا پاکستان کی دیگر جامعات میں تیسری بہترین جامعہ تصور کی جاتی تھی لیکن اس کا معیار گر کر گیارہویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ یہ ایشیا کی سرفہرست ۲۵۰ جامعات میں شمار ہوتی تھی لیکن اب اس کا کوئی درجہ نہیں کیونکہ اس کا معیار آخری درجے سے بھی گر گیا ہے۔ عالمی سطح پر کی جانے والی جامعات کی **کیوالیس** درجہ بندی کے مطابق جامعہ ہذا ۱۰۰۱ سے ۱۲۰۰ کے گروپ میں شامل تھی لیکن اب یہ اس گروپ کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس کا رتبہ آخری درجے پر آنے والی جامعہ سے بھی گر گیا ہے۔

۳۰۔ جامعہ کی شریعہ اکیڈمی بھی تنزلی کا شکار ہے اور ایک ریٹائرڈ پروفیسر کو ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج دیا گیا ہے جو بیک وقت ”فیکلٹی آف شریعہ اور قانون“ کے ڈین کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں۔ گزشتہ چار برسوں سے کسی مستقل ڈائریکٹر جنرل اور ڈین کی سربراہی بالترتیب نہ تو شریعہ اکیڈمی اور نہ ہی ”فیکلٹی آف شریعہ اور قانون“ کے سپرد ہوئی ہے جو کہ قانونی طور پر لازمی ہے۔ جامعہ کی ”دعوتِ اکیڈمی“ کونا کارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے تقریباً تمام تدریسی عملہ کا دیگر محکموں میں تبادلہ کر دیا

گیا ہے۔ اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے تحقیق و مکالمہ بہت شہرت کا حامل تھا لیکن گذشتہ ۳ برسوں سے ایک غیر تدریسی شخص اس کی عارضی طور پر سربراہی کر رہا ہے اور ادرے کی تمام تر تحقیق اور علمی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں۔

۳۱۔ فاضل اے اے جی نے حکومت پاکستان کی جانب سے بیان کیا کہ جامعہ کو آرڈینینس کے مطابق شفافیت اور مستعدی سے چلانا بہت ضروری ہے چونکہ جامعہ ہذا ایک بین الاقوامی اسلامی سنٹر ہے اور دوست مملکت جیسے سعودی عرب اور کویت وغیرہ اس کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں جس کو حکومت پاکستان سراہتی ہے۔

۳۲۔ ریکارڈ کے مطابق جامعہ کی ریکٹرڈ اکثرٹمینہ ملک بہت سی قانونی بے ضابطگیوں کی مرتکب ہوئی ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں:

(ا) غیر قانونی طور پر بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس مورخہ ۱۱ دسمبر ۲۰۲۳ کی کارروائی کی تفصیل کو جاری نہ کرنا۔

(ب) جامعہ کے دیگر قانونی اداروں بشمول بورڈ آف گورنرز کے مجوزہ اجلاس منعقد نہ کروانا؛

(ج) ضروری معلومات کو چھپانا۔

(د) بورڈ آف ٹرسٹیز کے مورخہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ کے اجلاس میں لیئے گئے جامعہ کے صدر کے تقرر کے متعلق قواعد وضع کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا؛

(ه) بلا اختیار غیر قانونی طور پر جامعہ کے صدر کا تقرر کرنا؛

(و) ان اجلاسوں میں شرکت نہ کرنا جن میں جامعہ کے ریکٹر کے حیثیت سے شرکت لازمی تھی؛ اور

(ز) جامعہ میں ہونے والی متذکرہ بالا بد نظمی اور تباہی سے صرف نظر برتنا۔

آرڈیننس کی دفعات، قواعد و ضوابط، پالیسیوں اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی ہدایات پر درست طریقے سے علمدراآمد کو یقینی بنانے میں ریکٹر نا کام رہی ہیں جیسا کہ آرڈیننس کی دفعہ ۱۲ کی ذیلی شق ۳ میں درج ہے۔ ریکٹر نے یہ بیان بھی دیا کہ ان کی صحت بہتر نہیں ہے، لہذا جامعہ کے چانسلر کو ریکٹر کو برطرف کر دینا چاہیئے اور اس دوران ریکٹر کو طلبہ کے مستقبل کو مزید برباد کرنے اور جامعہ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے ان کو معطل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جامعہ کا ریکٹر، چانسلر کے بعد سب سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والا عہدہ ہے۔ پرو چانسلر ایک غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں لہذا ریکٹر کے عہدے پر ایک اہل اور موزوں شخص کو بھرتی کیا جانا چاہیئے۔

۳۳۔ فاضل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ایک نوٹیفیکیشن مورخہ ۳۰ دسمبر، ۲۰۲۲ کا حوالہ دیا جس کے تحت جامعہ کے وائس چانسلر کا عہدہ وقتی طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ”مستقل بنیادوں پر وائس چانسلر کا تقرر ہونے تک“ دیا گیا تھا اور وفاقی سیکرٹری برائے تعلیم نے بیان کیا کہ ایسا ہی اس معاملے میں بھی کیا جائے۔ لہذا ایچ ای سی کے چیئرمین یا ان کا نمائندہ جو ایچ ای سی کا مستقل رکن ہو کو مستقل بنیادوں پر جامعہ کے ریکٹر کا تقرر ہونے تک عہدے کا وقتی چارج دیا جاتا ہے اور اس ضمن میں مجوزہ نوٹیفیکیشن وفاقی وزارت تعلیم فوری طور پر جاری کرے۔

۳۴۔ متذکرہ بالا جامعات کے علاوہ تین دیگر جامعات بھی وفاقی وزارت تعلیم کے زیر انتظام قائم کی گئی ہیں لیکن ان جامعات نے تاحال کام شروع نہیں کیا۔

۱۔ جامعہ ”حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ“ حیدرآباد، دسمبر ۲۰۱۲ میں قائم کی گئی۔ اس کے ریکٹر کا تقرر ۲۱ جولائی ۲۰۲۳ کو کیا گیا تھا لیکن اس کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل تاحال عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ جامعہ ہذا کو عملی اخراجات کی مد میں

ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے دیئے گئے ہیں جبکہ ایک ارب دو کروڑ ستر لاکھ روپے اس کی تعمیراتی لاگت کے ضمن میں مختص کیے گئے ہیں۔

(۲) ”پیرروشان انسٹیٹیوٹ آف پروگریسیو سائنس“ میران شاہ کو ”قانون برائے پیرروشان انسٹیٹیوٹ آف پروگریسیو سائنس مجریہ ۲۰۲۳“ کے تحت ۱۸ اپریل ۲۰۲۳ کو قائم کیا گیا تاہم نہ تو اب تک اس کے وائس چانسلر اور نہ ہی اس کے بورڈ آف گورنرز کا تقرر کیا گیا ہے۔

(۳) ”قلم بی بی بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین“ بنوں کو ۷ جون ۲۰۲۳ میں ’قانون برائے قلم بی بی بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین مجریہ ۲۰۲۳‘ کے تحت قائم کیا گیا اس کی بھی گورننگ باڈی اور وائس چانسلر کا تقرر تاحال عمل میں نہیں لایا گیا ہے۔

۳۵۔ ”کامیٹس یونیورسٹی اسلام آباد“ کا قیام ”کامیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے قانون مجریہ ۲۰۱۸“ کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ فاضل ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے بیان دیا کہ جامعہ ہذا وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر انتظام ہے اور انھوں نے مزید بیان کیا کہ ایسی اور بھی بہت سی جامعات ہیں جن کا انتظام وزارت دفاع سنبھالتی ہے تاہم ان جامعات کے متعلق کوئی مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں اور مطلع کیا گیا کہ اس قسم کی معلومات وفاقی وزارت تعلیم کے پاس موجود نہیں ہوتیں جو کہ افسوسناک امر ہے۔ یہ یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ ہر اس جامعہ کے متعلق معلومات مہیا کی جائیں جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام آتی ہے بشمول ان جامعات کے بھی جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور وزارت دفاع کے زیر انتظام آتی ہیں۔

۳۶۔ عدالت کو صوبوں کی سرکاری جامعات سے متعلقہ درج ذیل معلومات فراہم کی گئیں:

بلوچستان میں ۱۱ سرکاری جامعات ہیں جن میں سے ۵ وائس چانسلرز کے بغیر کام کر رہی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ۳۴ سرکاری جامعات ہیں جن میں سے ۱۹ بغیر وائس چانسلر کے افعال سرانجام دے رہی ہیں۔ پنجاب میں بھی ۳۴ سرکاری جامعات ہیں جن میں سے ۲۵ بغیر کسی وائس چانسلر کے کام کر رہی ہیں۔ سندھ میں ۲۷ سرکاری جامعات ہیں جن میں سے ۷ بغیر وائس چانسلر کے کام کر رہی ہیں۔ صوبوں کی سرکاری جامعات بھی ان ہی مسائل کا شکار ہیں جن کا وفاقی سرکاری جامعات کو سامنا ہے۔ جس میں مدتی عہدوں پر عارضی تقرریاں کرنا اور جامعات کے قانونی اداروں کے مجوزہ مدتوں میں اجلاس منعقد نہ کروانا شامل ہیں۔ عدالت کو مطلع کیا گیا کہ عدالت ہذا کے نوٹس لینے کے بعد درست اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور صوبوں میں قائم سرکاری جامعات اپنے متعلقہ قوانین پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے پُر عزم ہے۔

۳۷۔ جامعات کو صحیح سمت میں چلانے کے گراں قدر فوائد ہیں۔ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہیں اور افراد کی تربیت کرتی ہیں۔ نتیجتاً یہ جامعات اہل افراد حکومت پاکستان کے لیے یا نجی شعبہ جات میں خدمات سرانجام دینے کے لیے فراہم کرتی ہیں۔ ملک میں بہترین جامعات کے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ طلبہ جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں وہ نہ جائیں اور اس طرح ملک کا قیمتی زرمبادلہ محفوظ رہے۔ مزید یہ کہ اچھی مقامی جامعات غیر ملکی طلبہ کو متوجہ کریں اور اس طرح ملک اور جامعات کے لیے زرمبادلہ کمائیں۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیمی مکالمے اور علمی مباحثے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ جامعات انتہا پسندی کو روکنے میں مدد دیتی ہیں جو اکثر تشدد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جسے عموماً غیر تعلیم یافتہ اور آسانی سے متاثر ہونے والے ہجوم کے ذریعے جاری رکھا جاتا ہے۔

۳۸۔ عدالت یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ عدالت کسی صورت بھی خود کو سرکاری جامعات کی گورنگ

باڈیز کی جگہ پر نہیں لانا چاہتی اور نہ ہی ان کے اختیارات سلب کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ تنظیم نے ہماری توجہ موجودہ حالات کی طرف مبذول کروائی ہے جو کہ انتہائی غیر اطمینان بخش پائے گئے اور چونکہ سرکاری جامعات اپنے قابل اطلاق قوانین کی پابندی نہیں کر رہی تھیں اس لئے عدالت ہذا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان قوانین کی پابندی کو یقینی بنایا جائے اور سنگین خلاف ورزیوں کے معاملات میں کارروائی کی جائے اور یہ کام متعلقہ معیار کو واضح کرتے ہوئے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔

۳۹۔ لہذا متذکرہ بالا وجوہات کی بنا پر، درخواست ہذا منظور کی جاتی ہے اور مندرجہ بالا مخصوص احکامات اور ہدایات کے علاوہ، تمام وفاقی اور صوبائی جامعات، وفاقی وزارتِ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاع، صوبائی وزارتِ تعلیم، ایچ ای سی اور صوبائی اعلیٰ تعلیم کے محکمہ جات (ایچ ای ڈی) کو درج ذیل ہدایات دی جاتی ہیں:

(ا) جامعات کی گورننگ باڈیز چاہے وہ بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ٹرسٹیز، سنڈیکیٹ، سینٹ یا اکیڈمک کونسلز ہوں ان سب کو اپنے متعلقہ قوانین کے مطابق مجوزہ مدت کے دوران کم از کم مقرر کردہ لازمی اجلاس منعقد کروانے چاہئیں۔

(ب) تمام مدتی عہدوں بشمول وائس چانسلرز، رجسٹرارز، ڈائریکٹر جنرلز، ڈینز، ٹرسٹی، ڈائریکٹر فنانس، کنٹرولرز امتحانات، چیئر پرسن اور دیگر مخصوص کردہ عہدوں پر تقرری ان جامعات کے متعلقہ قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ تقرریوں کے لیے اپنی متعلقہ ویب سائٹس اور اشتہارات کے ذریعے درخواستیں طلب کی جائیں۔

(ج) خالی مدتی عہدوں پر چھ ماہ سے زائد عرصے کے لیے عارضی بنیادوں پر قائم مقام تقرریاں نہیں کی جائیں گی اور یہ عارضی ذمہ داری صرف ان افراد کو دی جائے گی جن کو قانون کے مطابق دیا جانا مقصود ہو اور عدم موجودگی کی صورت میں ایسے شخص کو

ذمہ داری سوچنی جائے جو مساوی طور پر سینیارٹی کا حامل ہو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو سینارٹی میں دوسرے شخص کو تعینات کیا جائے گا۔

(د) تمام وفاقی اور صوبائی جامعات، وفاقی وزارتِ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاع، صوبائی وزارتِ تعلیم، ایچ ای سی اور صوبائی اعلیٰ تعلیم کے محکمہ جات (ایچ ای ڈی) کو اپنے متعلقہ دائرہ اختیار میں موجود جامعات کے متعلق معلومات فراہم کرنی چاہیں اور وقفے وقفے سے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے مروجہ قوانین پر عملدرآمد کر رہی ہیں اور مذکورہ معلومات کو عوام کی رسائی کے لیے متعلقہ ویب سائٹس پر شائع کیا جائے۔

(ه) جامعات کو ایچ ای سی کی جانب سے طے کردہ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے تناسب کے زائد افراد کا تقرر نہیں کرنا چاہیے اور وہ جامعات جہاں پہلے ہی تناسب سے زائد عملہ موجود ہے وہ مزید غیر تدریسی عملے کا تقرر نہ کریں اور اگر اشد ضرورت ہو تو اپنی گورنگ باڈیز سے ضروری اجازت لے کر ایسا کیا جائے۔

(و) جامعات میں طلبہ تنظیموں کی دوبارہ تشکیل سازی کی جائے لیکن یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ اشتہالی ہوں اور تفرقہ انگیز، نسلی یا فرقہ وارانہ نہ ہوں۔

(ز) ایچ ای سی اور ایچ ای ڈی کو اپنے متعلقہ دائرہ اختیار کے مطابق سالانہ بنیادوں پر بین الاقوامی طور پر قابل قبول طریقہ کار کے مطابق ان جامعات کی درجہ بندی کرنی چاہیے۔

(ح) بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی ”شریعہ اکیڈمی“، ”دعوتِ اکیڈمی“ اور ”اقبال انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے تحقیق اور ڈائلاگ“ کو ان کے متعلقہ قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے مکمل طور پر فعال بنایا جائے۔

(ط) جامعات میں صحیح و سالم، ہر اسگی سے محفوظ، اسلحے، نفسیاتی یا نشہ آور ادویات سے

پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے۔ بے جا دخل اندازی اور جامعات کی بابت جائیدادوں کو تصرف کرنے والے افراد سے سختی سے نمٹا جائے۔

م) جامعات میں داخلہ لینے والے طلباء کے لئے مختص ہاسٹلز میں اُن افراد کو رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہو یا جو باہر کے افراد ہوں۔

ک) جامعات میں عوامی خدمت، مستحکم بود و باش، بہترین ماحولیاتی روایات، بین الجامعہ مقابلہ جات، کھیل اور غیر نصابی سرگرمیوں اور بحث و مباحثے کو فروغ دیا جانا چاہیے۔

ل) تحقیق کی روایات عام کر کے تحقیق پر مبنی مقالہ جات کی اشاعت کو بھی فروغ دیا جانا چاہیے۔

گ) جامعات کی اراضی کی حد بندی اگر نہیں کی گئی تو لازمی کر لی جائے اور اگر اُن کی زمینوں پر یا اُن کے کسی حصے پر قبضہ کیا گیا ہے تو مذکورہ قبضہ ختم کیا جائے۔ جامعات کو اپنی اراضی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جامعات کی چار دیواری پر آہنی جنگلے یا لوہے کی جالیوں کو فوری طور پر اور سستے طریقے سے لگایا جاسکتا ہے جس کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور یہ نظارہ بھی نہیں روکتی۔ تاہم اگر اینٹوں کی مضبوط دیوار کی ضرورت ہو تو بہتر ہوگا کہ اس پر پلاسٹر یا رنگ و روغن نہ کیا جائے تاکہ وسائل کے وقتی اور مستقل ضیاع کو روکا جاسکے۔ جامعات کی ملکیت کا ریکارڈ حقوق کے اندراج کے رجسٹر میں لازمی درج ہونا چاہیے۔

۴۰۔ فیصلے کی نقل ایچ ای سی اور ایچ ای ڈی کو بھیجی جائے تاکہ اس فیصلے کو ان کے متعلقہ دائرہ اختیار میں شامل سرکاری جامعات کو برائے عملدرآمد اور تعمیل بھیجا جائے۔ فیصلے کی نقول برائے تعمیل و فاقی

حکومت کی وزارتِ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاع کو اور صوبائی وزارتِ تعلیم کو بھی بھیجی جائیں۔
 ۱۴۔ معاملے کی عوامی اہمیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہذا کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تاہم اس کے انگریزی متن کو آئینِ پاکستان کے آرٹیکل ۱۸۹ کی روشنی میں عدالتِ ہذا کا فیصلہ مانا جائے گا۔

چیف جسٹس

جج

جج

از اسلام آباد مورخہ ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۲

اشاعت کے لئے منظور شدہ

مترجم: سیدہ صائمہ شبیر سنیر ریسرچ آفیسر سپریم کورٹ آف پاکستان

